



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2018.0000621972

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0004961-91.2015.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante/apelado LOURENÇO JOSE DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso ministerial para anular, em parte, a r. sentença condenatória, com fundamento nos arts. 564, IV, 381 e 387, III, todos do Código de Processo Penal, determinando que outra seja proferida nos termos desta decisão, prejudicado, por ora, o exame de mérito do recurso interposto pela defesa. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (Presidente) e EDISON BRANDÃO.

São Paulo, 14 de agosto de 2018

CAMILO LÉLLIS

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Apelação Criminal nº 0004961-91.2015.8.26.0637

Comarca: Tupã

Apelantes e Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo e Lourenço José da Silva

Juiz sentenciante: Luiz Felipe Valente da Silva Rehfeldt

Voto nº 25591

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Recurso Ministerial – Pretendida condenação do acusado também pelo delito de lesão corporal em relação à vítima Leda – Sentença que condenou o acusado por todos os fatos descritos na denúncia – Fundamentação que aponta a responsabilização do réu também em relação ao crime capitulado no art. 129, 'caput', do Código Penal, praticado contra a vítima Leda Aleixo Teixeira – No entanto, ausência de aplicação de pena em relação a esse fato – Decisão omissa – Nulidade decorrente de omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato – Inteligência do art. 564, IV, do Código de Processo Penal – **Recurso parcialmente provido para anular em parte a r. sentença, devendo outra ser proferida com a regular aplicação de pena em relação ao delito capitulado no art. 129, 'caput', do Código Penal, restando prejudicada, por ora, a análise do recurso interposto pela defesa.**

Vistos.

A r. sentença de fls. 139/144 condenou Lourenço José da Silva à pena de 07 (sete) meses e 05 dias de detenção, em regime inicial aberto, como incurso no art. 129, §9º, e art. 147, por duas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Inconformadas, apelam as partes.

O Ministério Público pugna pela condenação do acusado e aplicação da respectiva pena também em relação ao delito capitulado no art. 129, *caput*, do Código Penal, malgrado a r. sentença monocrática tenha reconhecido a responsabilidade do réu por todos os delitos que lhe foram imputados na denúncia (fls. 179/186).

Lourenço, por sua vez, busca a absolvição ao argumento de que teria agido em legítima defesa. E, subsidiariamente, requer o reconhecimento da figura privilegiada do crime de lesão corporal (art. 129, §4º, CP), a fixação da pena-base no mínimo legal e a concessão do *sursis* (fls. 189/199).

Contrariados os recursos (fls. 208/214 e 215/225), subiram os autos, tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo parcial provimento do apelo defensivo e total provimento do reclamo ministerial (fls. 237/239).

É o relatório.

A imputação é a de que, no dia 22 de agosto de 2015, por volta das 20h00min, na Vicinal Tupã/Parnaso, Chácara Cical, Condomínio Delta Ville, em Tupã/SP, no âmbito de violência doméstica, o acusado ofendeu a integridade corporal da vítima Maria Nilza Cardoso dos Santos Silva, sua ex-companheira, causando as lesões corporais de natureza leve descritas no laudo de fl. 17.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Consta, ainda, que no dia 23 de agosto de 2015, por volta das 11h30min, na Rua Tupinambaranas defronte do numeral 1125, em Tupã/SP, o acusado ofendeu a integridade corporal da vítima Leda Aleixo Teixeira, causando as lesões corporais de natureza leve descritas no laudo de fl. 18.

Consta, por fim, que no dia 23 de agosto de 2015, logo após a conduta acima, na Rua Tupinambaranas, defronte do numeral 1125, em Tupã/SP, o acusado ameaçou Zenilton Cardoso dos Santos e Leda Aleixo Teixeira, por palavras, de causar-lhes mal injusto e grave.

Segundo narra a denúncia, a vítima Maria Nilza e o acusado conviveram por aproximadamente 34 anos, advindo desta relação 02 filhos.

No dia dos fatos, Lourenço iniciou uma discussão com a sobredita vítima em razão de ciúmes. Momentos depois, após sair do banho, o acusado apoderou-se de um rodo e partiu em direção à vítima, que estava sentada no sofá da residência, e passou a golpeá-la em várias partes do corpo (especialmente braços, costas e pernas), inclusive vindo a quebrar o objeto. Diante das agressões, Maria Nilza tentou se refugiar no banheiro, porém, nesse instante, o imputado a empurrou, fazendo com que ela caísse ao solo e batesse a cabeça, permanecendo desmaiada por determinado tempo.

No dia seguinte ao episódio acima, o irmão de Maria Nilza, Zenilton, compareceu à sua residência e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

indagou Lourenço acerca do ocorrido, momento em que este partiu em sua direção para agredi-lo, porém não obteve êxito. Diante desse quadro, a Polícia Militar foi acionada, que compareceu ao local e encaminhou o casal ao Plantão Policial.

Após o registro da ocorrência, no momento em que a vítima Maria Nilza entrava no carro de seu irmão Zenilton – juntamente com a esposa deste, Leda – para irem ao hospital, o denunciado se aproximou e exigiu que Maria Nilza fosse para casa em sua companhia, alegando que lá resolveram o problema. O acusado tentou retirar Maria Nilza a força do veículo, oportunidade em que Leda interveio na situação e foi agredida por Lourenço com um soco no nariz. Na sequência, o acusado agarrou no braço de Leda e somente cessou a agressão porque foi contido por Zenilton, que entraram em luta corporal.

Após, ainda descontente com a situação, Lourenço proferiu ameaças contra Zenilton e Leda dizendo que iria matar Maria Nilza e em seguida mataria Zenilton e sua esposa.

A análise do recurso defensivo está momentaneamente prejudicada, pois imperativo o reconhecimento da parcial nulidade da sentença guerreada.

Isso porque, conforme se infere dos autos, o acusado foi denunciado como incurso no art. 129, §9º (vítima Maria Nilza), art. 129, *caput* (vítima Leda) e art. 147, *caput*, por duas vezes (vítimas Zenilton e Leda), todos do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Código Penal.

E, ao final da instrução, a ação penal foi julgada totalmente procedente, porquanto *“restou amplamente demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática dos fatos imputados na denúncia”* (fls. 140). E, ainda: *“Como se vê, o contingente probatório é seguro, deixando patente autoria e materialidade dos fatos, assim como o dolo com que o acusado agiu, motivo pelo qual sua condenação é medida de rigor, na ausência de excludentes”* (fls. 142).

Como se vê, da simples leitura da r. sentença de primeiro grau, é possível concluir que o acusado foi responsabilizado por todas as condutas delitivas que lhe foram imputadas na inicial, inclusive pelo crime de lesão corporal cometido contra a vítima Leda Aleixo Teixeira.

Não obstante, na dosimetria, o *decisum* foi omissivo, porquanto estabeleceu a sanção relativa ao crime de lesão corporal cometida no âmbito das relações familiares (art. 129, §9º, CP — vítima Maria Nilza) e aos crimes de ameaça (art. 147, CP), perpetrados contra os ofendidos Zenilton e Leda, deixando, contudo, de determinar a expiação em relação ao crime de lesão corporal cometido contra a vítima Leda (art. 129, *caput*, CP).

E, malgrado o ilustre Promotor de Justiça tenha oposto Embargos de Declaração visando sanar a sobredita omissão, o recurso foi rejeitado sem que fosse afastado o argumento invocado pelo representante do *parquet*.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Desta feita, embora proferida decisão condenatória, não houve a necessária individualização da pena imposta ao delito previsto no art. 129, *caput*, do Código Penal, conforme determina a lei.

Com efeito, inarredável que a mácula em questão afronta diretamente o princípio da motivação das decisões judiciais, que tem por finalidade o controle dos atos judiciais tanto pela sociedade como pelo jurisdicionado, tendo por objetivo aferir em concreto a imparcialidade, justiça e legalidade dos provimentos judiciais. Aliás, a Constituição Federal adotou explicitamente este princípio em seu art. 93, inciso IX.

Não bastasse, a Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, bem como o art. 564, V, daquele *codex*, fazem expressa previsão a respeito do assunto, *litteris*:

“A sentença deve ser motivada. Com o sistema do relativo arbítrio judicial na aplicação da pena, consagrado pelo novo Código Penal, e o do livre convencimento do juiz, adotado pelo presente projeto, é a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos, os erros de apreciação, as falhas de raciocínio ou de lógica ou os demais vícios de julgamento”.

*“Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
(...)*

IV — por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato”.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Já o art. 387, III, da Lei Adjetiva, disciplina que o juiz, ao proferir sentença condenatória, após análise de todas as circunstâncias apuradas, *“aplicará as penas de acordo com essas conclusões”*.

In casu, repita-se, malgrado o magistrado de piso tenha analisado as provas constantes nos autos e concluído pela responsabilidade penal do acusado por todos os fatos narrados na denúncia, deixou de aplicar a pena relativa a uma das condutas (art. 129, §9º, CP), omitindo, assim, elemento essencial da condenação e esvaziando a prestação jurisdicional neste ponto.

Noutro viés, não há como esta Corte sanar tal omissão, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, *mutatis mutandis*, é pacífica a jurisprudência citada por Júlio F. Mirabete, no Código de Processo Penal Interpretado, 10ª edição, pág. 971:

TJRS: *“Nulidade da sentença - A sentença deve examinar todas as teses defensivas. Assim não o fazendo com relação a teses relevantes capazes de conduzir à absolvição ou à redução do apenamento, e condenado o réu, cerceado restou seu direito de defesa. Inviável o exame em grau recursal, sob pena de suprimir uma instância. Súmula nº 160 do STF inaplicável à espécie, porque se trata de nulidade que não vem em prejuízo do acusado. Nulidade da sentença decretada, omissa no que foi no enfrentamento das teses defensivas”* (Apelação-Crime n. 70000226126 - 7- Câmara Criminal - Espumoso -



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Rel. Des. Luís Carlos Ávila de Carvalho Leite, 25.5.2000)". TJSP: "Sentença Criminal - Nulidade - Ocorrência - Tese defendida nas alegações finais não apreciada na sentença — Preliminar acolhida" (JTJ 220/338).

Assim, forçoso o reconhecimento da nulidade parcial da r. decisão de primeiro grau, devendo o MM. Juízo sanar a mencionada omissão do julgado, intimando-se, a seguir, as partes, para ciência e retornando os autos a este Tribunal para julgamento do recurso interposto pela defesa e, eventualmente, pela acusação.

No mais, subsiste, por ora, o *decisum*.

Diante de todo o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso ministerial para anular, em parte, a r. sentença condenatória, com fundamento nos arts. 564, IV, 381 e 387, III, todos do Código de Processo Penal, determinando que outra seja proferida nos termos desta decisão, prejudicado, por ora, o exame de mérito do recurso interposto pela defesa.

CAMILO LÉLLIS
Relator